மாற்றுச்சீட்டின் சிறப்பியல்புகள் (Characteristics of a Bill of Exchange)

i. மாற்றுச்சீட்டு எழுத்து வடிவில் இருக்கவேண்டும்.

ii. மாற்றுச்சீட்டில் "கொடுக்க" என்ற கட்டளை இருக்கவேண்டும்.

iii. கட்டளை நிபந்தனையற்றதாக இருக்கவேண்டும்.

iv. மாற்றுச்சீட்டை விடுநர் அல்லது எழுதுபவர் கையொப்பம் இடவேண்டும்.

v. காலச்சீட்டாயின் (time bill) அதனை விடப் பெறுபவர் ஏற்பு செய்யவேண்டும்.

vi. மாற்றுச்சீட்டில் விடப்படும் கட்டளை, பணம் கொடுக்குமாறு பணிக்கின்ற கட்டளையாக இருக்கவேண்டும். அதாவது பணம் தவிர வேறு ஏதாவது பொருளையும் கொடுக்கவேண்டும் என்ற கட்டளை அதில் இருக்கக்கூடாது.

vii. தொகை இவ்வளவு தருக என்பதை திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கவேண்டும்.

viii. பணம் யாருக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்பதைத் தெளிவாக குறிப்பிடவேண்டும்.

ix. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைக்கு வருவாய் தலை ஒட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

x. மாற்றுசீட்டுகள் மதிப்பை கேட்டவுடன் கொடுக்குமாறு எழுதமுடியும். இதனை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குபின் பணம் செலுத்துமாறும் வழக்கமாக எழுதப்படுகிறது. ஆனால் கேட்டவுடன் இதை கொணர்பவருக்கு இதன் மதிப்பை செலுத்தும்படி எழுத முடியாது.

காசோலை – வரைவிலக்கணம் (Cheque – Definition)

மாற்றுமுறை ஆவணச் சட்டம் 1881ன் பிரிவு 6ன்படி வெளிப்படையாக கேட்டாலன்றி வேறு எப்போதும் பணம் தரக்கூடாது என வாடிக்கையளரால் வங்கியின் மீது எழுதப்படும் மாற்றுச்சீட்டே காசோலை எனப்படும்.



காசோலையின் இயல்புகள் (Features of a Cheque)

(i) காசோலை எழுத்து வடிவில் இருக்கவேண்டும் Instrument in Writings

காசோலை எழுத்து வடிவில் வரையப்பட்டு இருக்கவேண்டும். ஆனால் சட்டமோ அது பென்சிலால் கூட எழுத தடை விதிக்கவில்லை. என்றாலும் மோசடி செய்யும் வாய்ப்பைக் கருதி வங்கியாளர்கள் தாங்களே காசோலையை அச்சிட்டு தருகிறார்கள். அச்சிடப்பட்ட காசோலையைத் திருத்துவது கடினம். திருத்தினாலும் திருத்துபவரை எளிமையாக கண்டுப்பிடிக்க முடியும்.

(ii) நிபந்தனையற்ற ஆணை (Unconditional Orders)

காசோலையில் வாடிக்கையாளர் பணம் "கொடுக்க" என கட்டளை பிறப்பிக்க வேண்டும். தயவு செய்து என்ற வார்த்தை இருந்தாலும் காசோலை செல்லும். ஆனால் கட்டளை நிபந்தனைகள் அற்றதாக இருக்கவேண்டும். அதாவது வங்கியில் பணம் பெறுபவர் இன்னென்ன நிபந்தனை நிறைவேற்றினால் மட்டுமே வங்கி அந்த காசோலையில் பணம் கொடுக்கவேண்டும் என நிபந்தனையுடன் கூடிய கட்டளை இடக்கூடாது அல்லது இட முடியாது

(iii) குறிப்பிட்ட வங்கியர் மீது வரையப்படுதல் Drawn on a Specified Banker Only

காசோலையை ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியர் மீது மட்டுமே எழுதமுடியும். அதுவும் ஒரு வங்கியின் எந்தக் கிளையில் வாடிக்கையர் பணம் வைத்துள்ளாரோ சம்மந்தப்பட்ட கிளையில் பணம் கொடுக்குமாறு எழுதவேண்டும். மின்னணு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வங்கி முறை நடைமுறையில் இருக்கும் இந்நாளிலும் எந்த கிளையில் வேண்டுமென்றாலும் பணம் பெறமுடியும். ஆனால் ஆணையிடுவது ஒரு குறிப்பிட்ட வங்கியின் கிளையைதான் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

(iv) நிச்சயமான ஒரு தொகை A Certain Sum of Money Only

வங்கியரை ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுக்கும் படி ஆணை இடவேண்டும். குறிப்பிட்ட அளவு பிணையம் வெளியிட ஆணை பிறப்பிக்க முடியாது.

(v) பணம் பெறுபவரைத் திட்டவட்டமாக குறிப்பிட வேண்டும் Payee to be Certain

காசோலையை ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு அல்லது அவரது ஆணை பெற்றவருக்கு தரும்படி எழுதவேண்டும் அல்லது கொணர்பவர் காசோலை எனின் கொணர்பவருக்கு பணம் தருமாறு ஆணையிடலாம். குறிப்பிட்ட நபர் என்ற சொல்லில் கழகங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், சங்கங்கள், நிறுமங்கள், நிறுமத்தின் பிரதிநிதிகள் போன்றவர்களுக்கு தருமாறும் ஆணையிடலாம்.

12th Commerce Tamil Unit 8.indd 187 12/12/2020 1:56:51 PM